Conoce nuestra Constitución



sep

Conoce nuestra Constitución

SEP

Conoce nuestra Constitución

ESCRIBA TIPOGRAFÍA

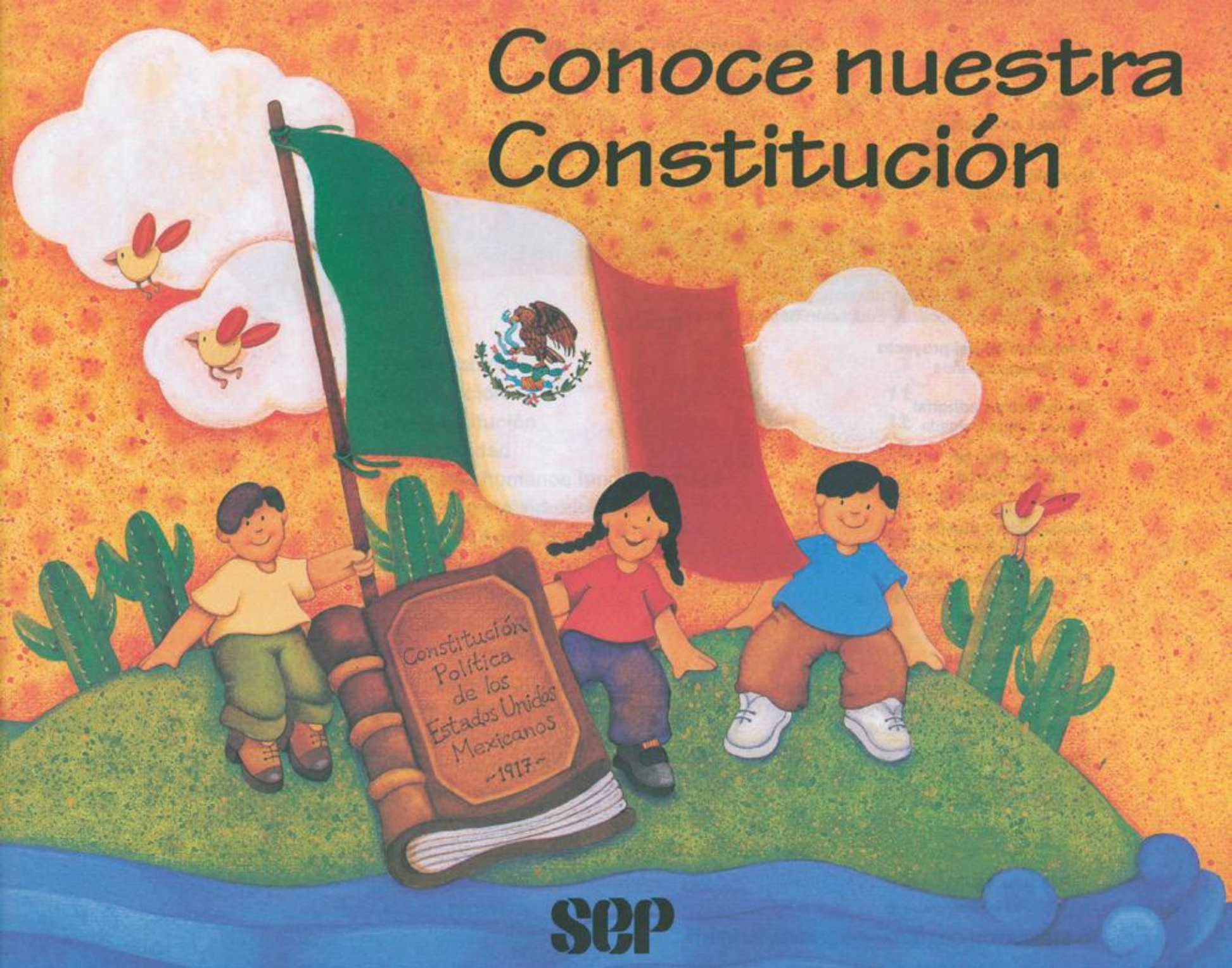
Este libro de texto ha sido elaborado por el Gobierno de [illegible] y entregado gratuito a los niños de las escuelas primarias del país.

Los juicios y opiniones de los maestros, [illegible] son muy importantes para mejorar la calidad de este libro. Sus comentarios pueden ser [illegible] siguiente dirección:

[illegible] de Educación Básica y Normal
[illegible] Nacional de Materiales y Métodos Educativos
[illegible] Moneda 250 primer piso,
[illegible]

SEP

Conoce nuestra Constitución



sep

Conoce nuestra Constitución

Textos
Ana Laura Delgado
Margarita González

Ilustración
Martha Avilés

Asesoría legal
Bernardo Bolaños

Supervisión técnica y pedagógica
Dirección General de Materiales y Métodos Educativos
de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal

Coordinación del proyecto
Santiago Bolaños

Coordinación editorial
Ana Laura Delgado

Cuidado editorial
Martha Poblett
María Ángeles González

Producción y diseño
Grupo Editorial Siquisirí, S.A. de C.V

Formación electrónica
Marco Antonio Ponce Perea
Humberto Brera
Rosario Ponce Perea
Sergio Sánchez

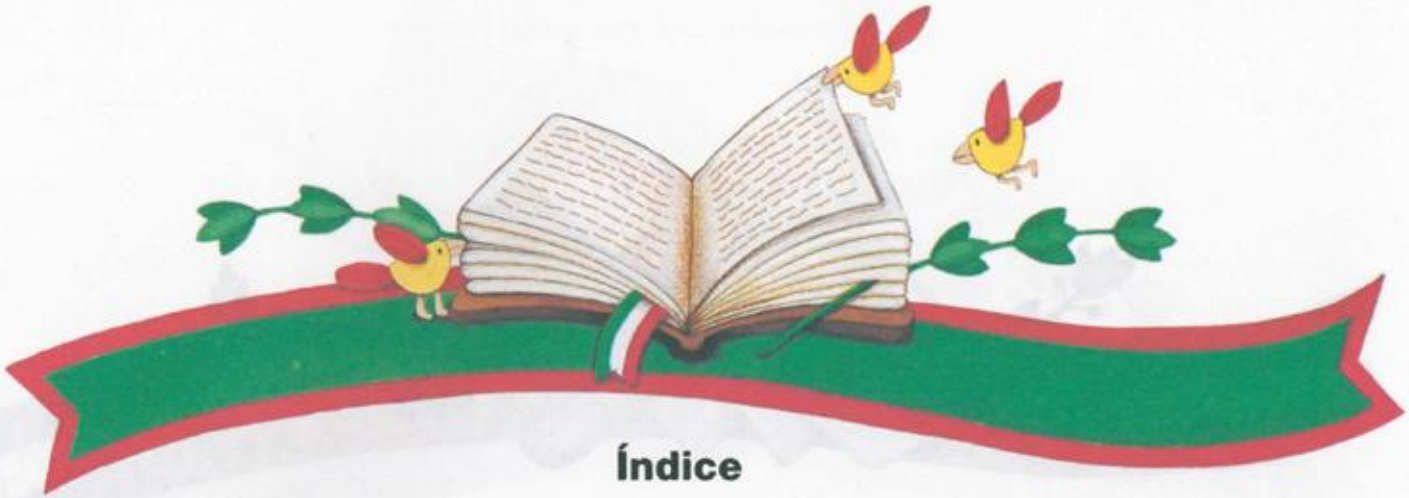
Agradecemos la colaboración del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de Germán Fernández Aguirre, Carmen Quintanilla, María de la Luz Ruiz Mariscal, Luis Vega y Jesús Orozco.

Primera edición, 1997
Primera reimpresión, 1998
Segunda reimpresión, 1999

D.R. © Secretaría de Educación Pública, 1997
Argentina 28, colonia Centro, 06020, México, D.F

ISBN 970-18-0114-8
Impreso en México

DISTRIBUCIÓN GRATUITA—PROHIBIDA SU VENTA



Índice

Presentación	7
Introducción	11
La Constitución	12
Nacionalidad	16
Derechos humanos fundamentales	19
Garantías individuales	21
Derechos sociales	29
Territorio	36
El gobierno	38
Los tres poderes	42
Poder Legislativo Federal	43
Poder Ejecutivo Federal	47
Poder Judicial Federal	50
El federalismo	53
Gobiernos estatales	54
El municipio	56
Distrito Federal	57
Responsabilidades de los servidores públicos	58
Reformas a la Constitución	59
Índice temático	61

Índice

Presentación 7

Introducción 11

La Constitución 12

Nacionalidad 16

Derechos humanos fundamentales 19

Garantías individuales 27

Derechos sociales 29

Territorio 36

El gobierno 36

Los tres poderes 42

Poder Legislativo Federal 43

Poder Ejecutivo Federal 47

Poder Judicial Federal 58

El federalismo 62

Gobiernos estatales 66

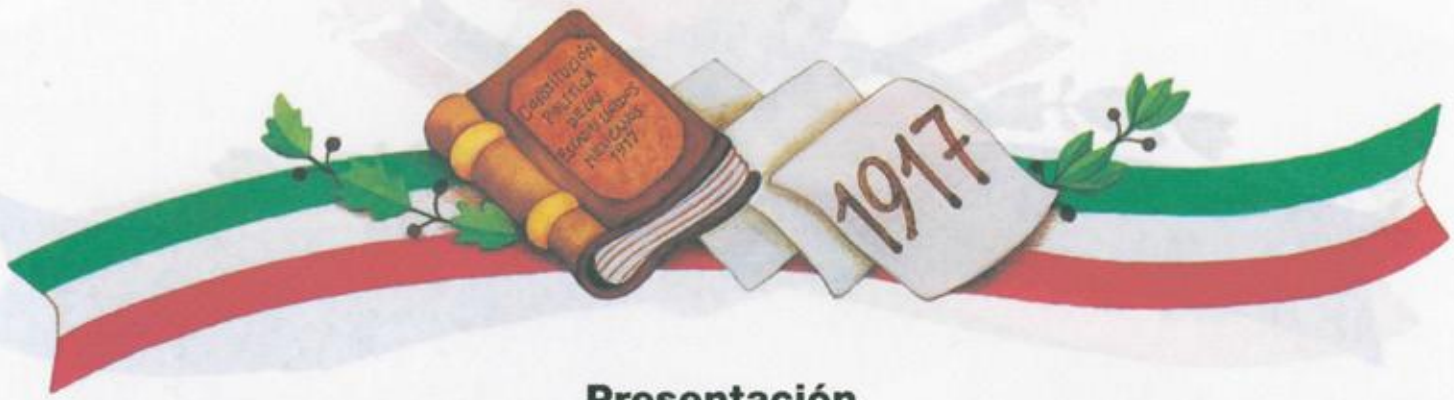
El municipio 69

Distrito Federal 77

Responsabilidades de los servidores públicos 83

Reformas a la Constitución 85

Índice temático 87



Presentación

Este nuevo material educativo está destinado a las niñas y los niños que cursan los grados cuarto, quinto y sexto de la educación primaria.

Conoce nuestra Constitución ha sido producido y distribuido por el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Educación Pública, con el propósito de que los alumnos y maestros de educación primaria dispongan de un material atractivo y claro para aprender, enseñar y comprender los principios de la ley fundamental de los mexicanos.

El conocimiento de nuestras leyes más importantes, y de los derechos y deberes de los habitantes de nuestro país es una parte esencial de la formación cívica y ética de los alumnos, considerada en el plan de estudios de la educación primaria. Sin embargo, el aprendizaje de esos temas no es fácil, porque en las leyes se utilizan conceptos complejos y términos técnicos que, con frecuencia, están más allá de la capacidad de verdadera comprensión de las niñas y los niños que asisten a la escuela primaria.

Por esa razón, desde hace tiempo era necesario un material de trabajo escolar que, sin deformar el significado de la Constitución y sus artículos fundamentales, ofreciera



explicaciones sencillas y precisas sobre nuestra ley principal, utilizando un lenguaje comprensible y recursos gráficos atractivos. Asimismo, con el propósito de facilitar su estudio, en este libro los preceptos constitucionales han sido agrupados en grandes temas, siguiendo, hasta donde fue posible, el orden que lleva la Constitución. Si el maestro desea una información más amplia que la que contienen las explicaciones de este libro, al pie de cada página encontrará la referencia a los artículos constitucionales correspondientes.

Como *Conoce nuestra Constitución* trata distintos temas comprendidos en los programas de estudio de los últimos tres grados de la educación primaria, los niños deberán conservar y cuidar su libro, que utilizarán hasta terminar el sexto grado.

Un propósito central de este material es difundir la idea de que la Constitución es más que un libro en el que se define nuestra forma de gobierno y organización política, y se establecen los derechos y deberes de los mexicanos. Es necesario que los niños y los adultos se den cuenta de que en la Constitución se expresan



los valores que los mexicanos apreciamos y los que queremos ver reflejados en las relaciones entre las personas y en la vida social: la justicia, la libertad, la democracia y el respeto a los derechos de todos.

Esperamos que este libro apoye el aprendizaje de los alumnos y sea un recurso valioso para el trabajo de los maestros. Asimismo, confiamos en que las madres, los padres y otros familiares de los alumnos se beneficien con la información aquí incluida.

Los materiales educativos deben ser mejorados regularmente, a partir de la evaluación del aprendizaje de los niños y de las experiencias en el salón de clases. Para que esta tarea tenga éxito, son indispensables las opiniones de los maestros y de los niños que trabajarán con este libro, así como las sugerencias de madres y padres de familia que comparten con sus hijos las actividades escolares. La Secretaría de Educación Pública necesita sus recomendaciones y críticas. Estas aportaciones serán estudiadas con atención y servirán para que el mejoramiento de los materiales educativos sea una actividad sistemática y permanente.

Introducción



La Constitución

En la Constitución se le llama a nuestro país Estados Unidos Mexicanos; nosotros lo nombramos también México o República Mexicana.



La Constitución es la ley más importante que hemos escrito los mexicanos a lo largo de nuestra historia. Nos dice cómo debemos comportarnos, vivir juntos en nuestro territorio y encontrar soluciones a nuestros problemas y, también, la manera como debe funcionar nuestro gobierno.

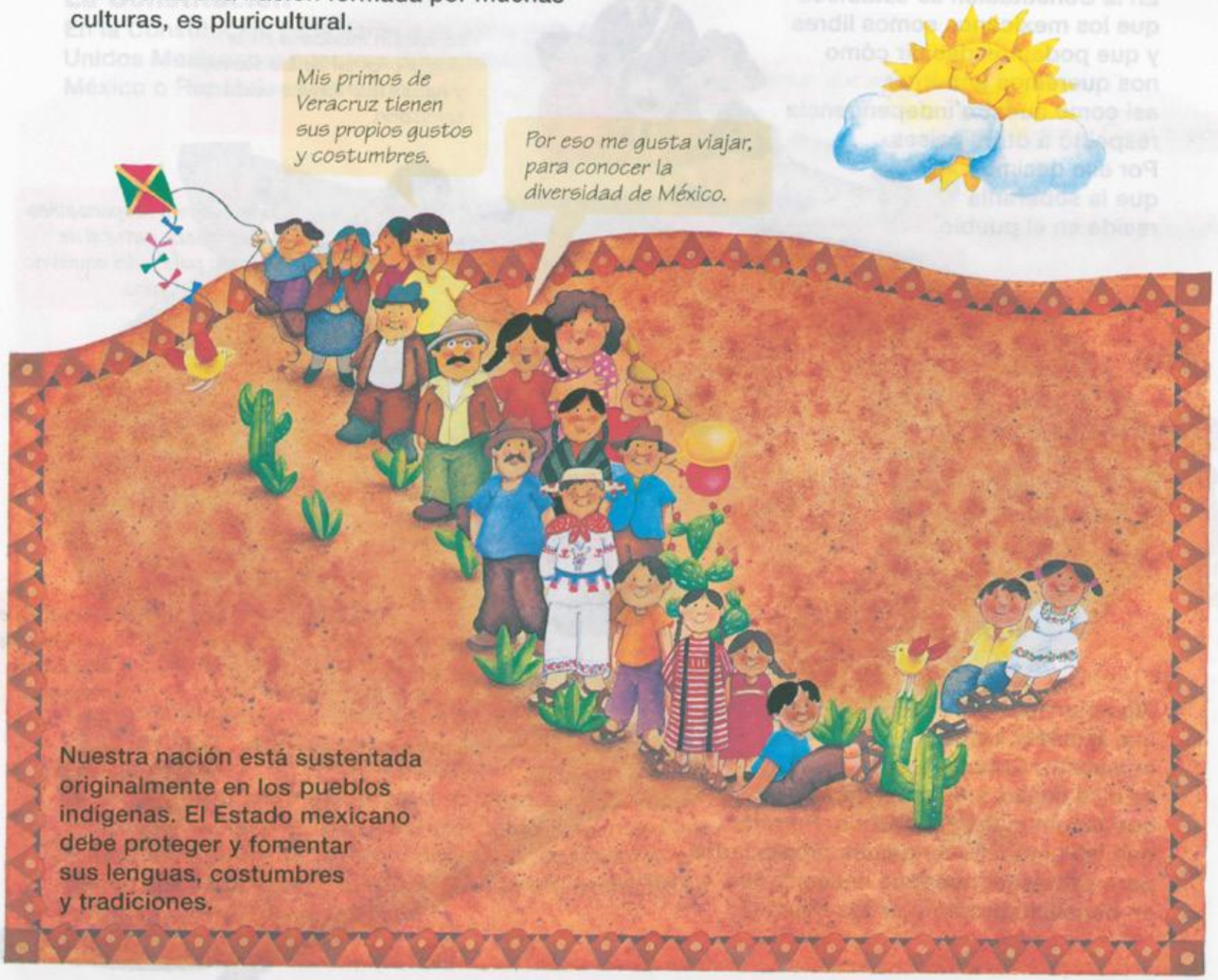
En la Constitución se establece que los mexicanos somos libres y que podemos decidir cómo nos queremos gobernar, así como nuestra independencia respecto a otros países. Por eso decimos que la soberanía reside en el pueblo.



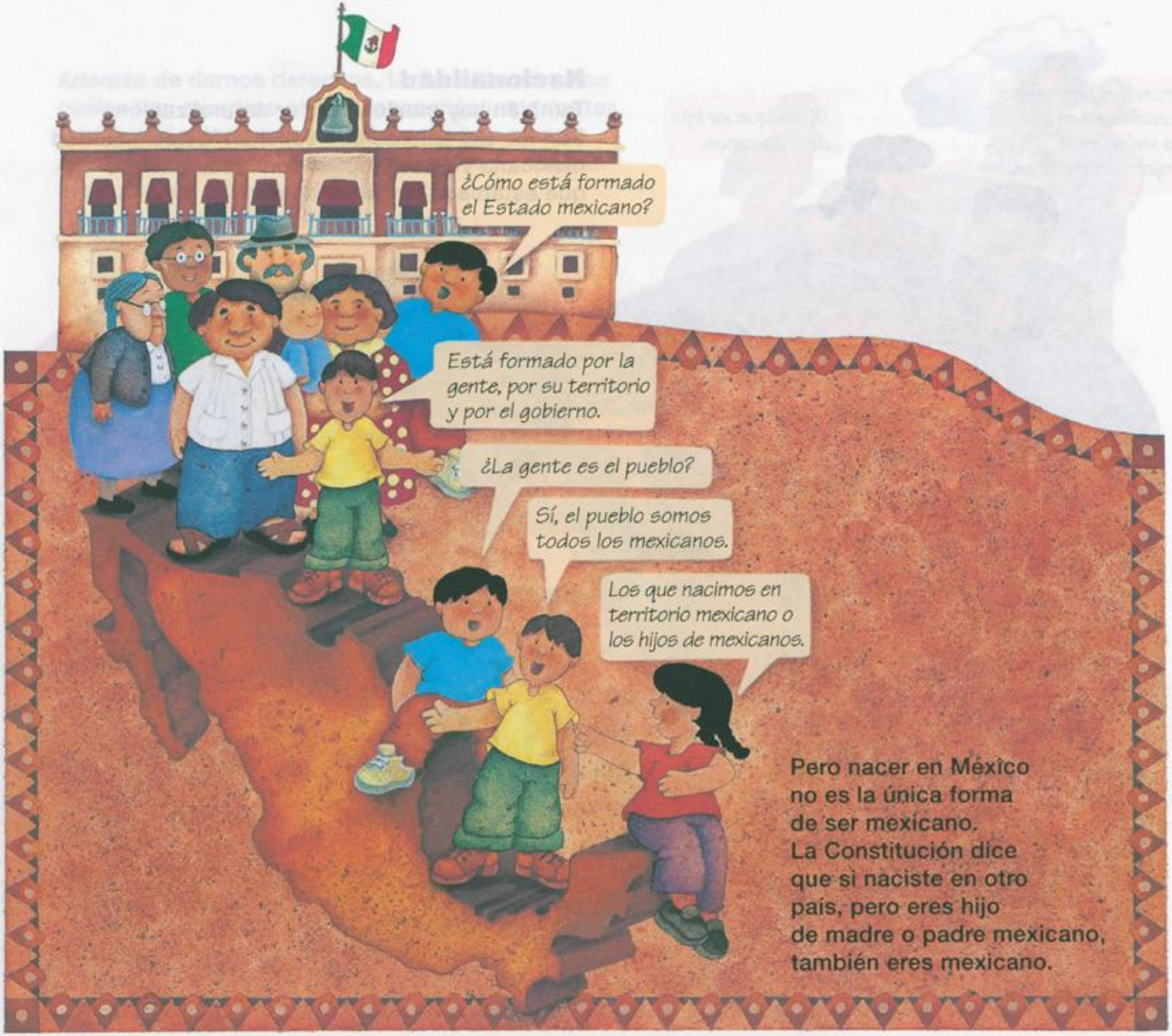
Algo que hay que aprender, es que en nuestra Constitución se dice cuáles son los derechos que tenemos los mexicanos. Permite que las personas tengamos propiedades para satisfacer nuestras necesidades, y usarlas en beneficio propio y de los demás.

Arts. 27, 28, 39

México es una nación formada por muchas culturas, es pluricultural.



Nuestra nación está sustentada originalmente en los pueblos indígenas. El Estado mexicano debe proteger y fomentar sus lenguas, costumbres y tradiciones.



Pero nacer en México no es la única forma de ser mexicano. La Constitución dice que si naciste en otro país, pero eres hijo de madre o padre mexicano, también eres mexicano.

Nacionalidad

También hay mexicanos por naturalización. Son los extranjeros que solicitan la nacionalidad mexicana y que cumplen con los requisitos que establece la Constitución.



Los extranjeros o extranjeras que se casan con mexicanos y viven en México pueden, si así lo desean, adquirir la nacionalidad mexicana.

También es mexicano el que nace en un avión o barco mexicanos aunque, en el momento de nacer, se encuentre sobre territorio o mares extranjeros.

Además de darnos derechos, la Constitución dice cuáles son nuestras obligaciones más importantes. Por ejemplo, los padres o tutores deben enviar a los niños a la escuela para que éstos concluyan la educación primaria y la secundaria.

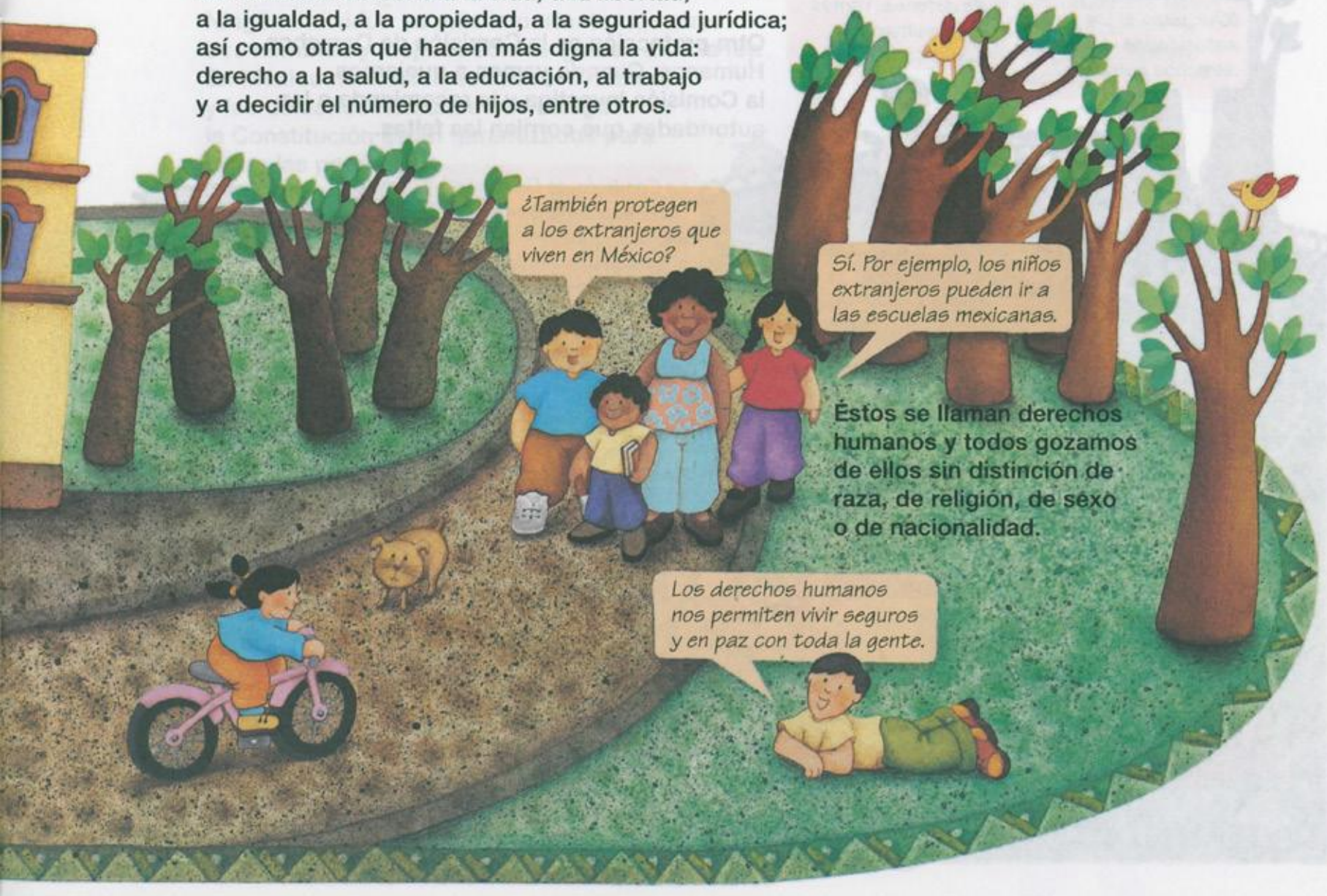


Además, al cumplir 18 años, los mexicanos podemos y debemos votar para elegir a nuestros gobernantes y representantes porque ya somos ciudadanos.



Derechos humanos fundamentales

La Constitución nos otorga garantías para defender los derechos fundamentales que le corresponden a todo ser humano: derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la seguridad jurídica; así como otras que hacen más digna la vida: derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a decidir el número de hijos, entre otros.



Nuestra Constitución nos otorga una protección, a la que llamamos juicio de amparo. Sirve para protegernos de los actos de las autoridades que no cumplan con la Constitución y nos perjudiquen.

Otra protección es la Comisión de Derechos Humanos. Cuando vamos a quejarnos, la Comisión investiga y le recomienda a las autoridades que corrijan las faltas.



Arts. 31, 102 a), 103, 107, 132 b)

Garantías individuales

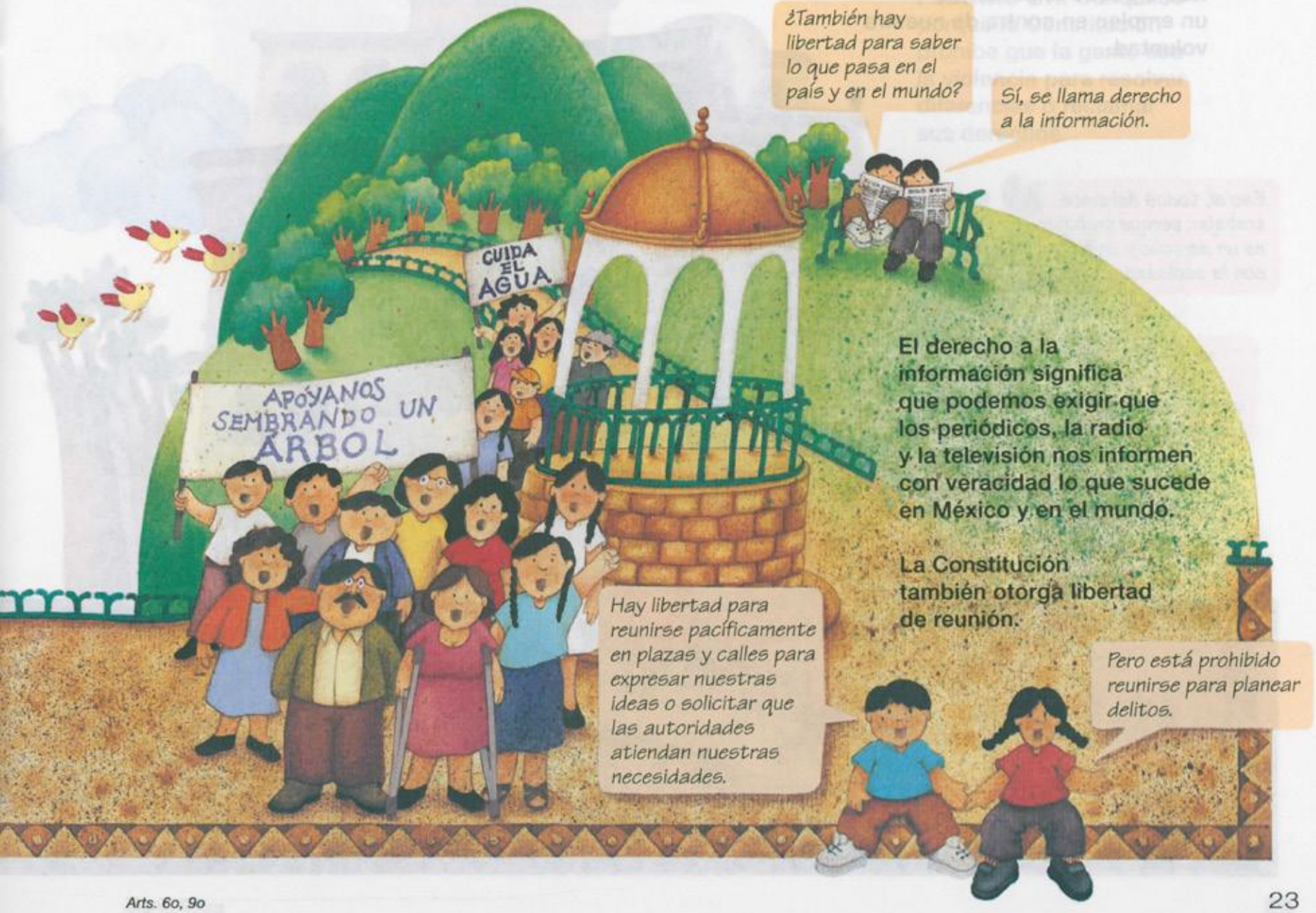
En la Constitución se otorgan dos tipos de derechos: los individuales y los sociales.

Ningún individuo es más importante que otro. Los hombres y mujeres somos iguales ante la ley. En México no existen esclavos ni nobles, y los derechos humanos que otorga la Constitución están garantizados para todas las personas.

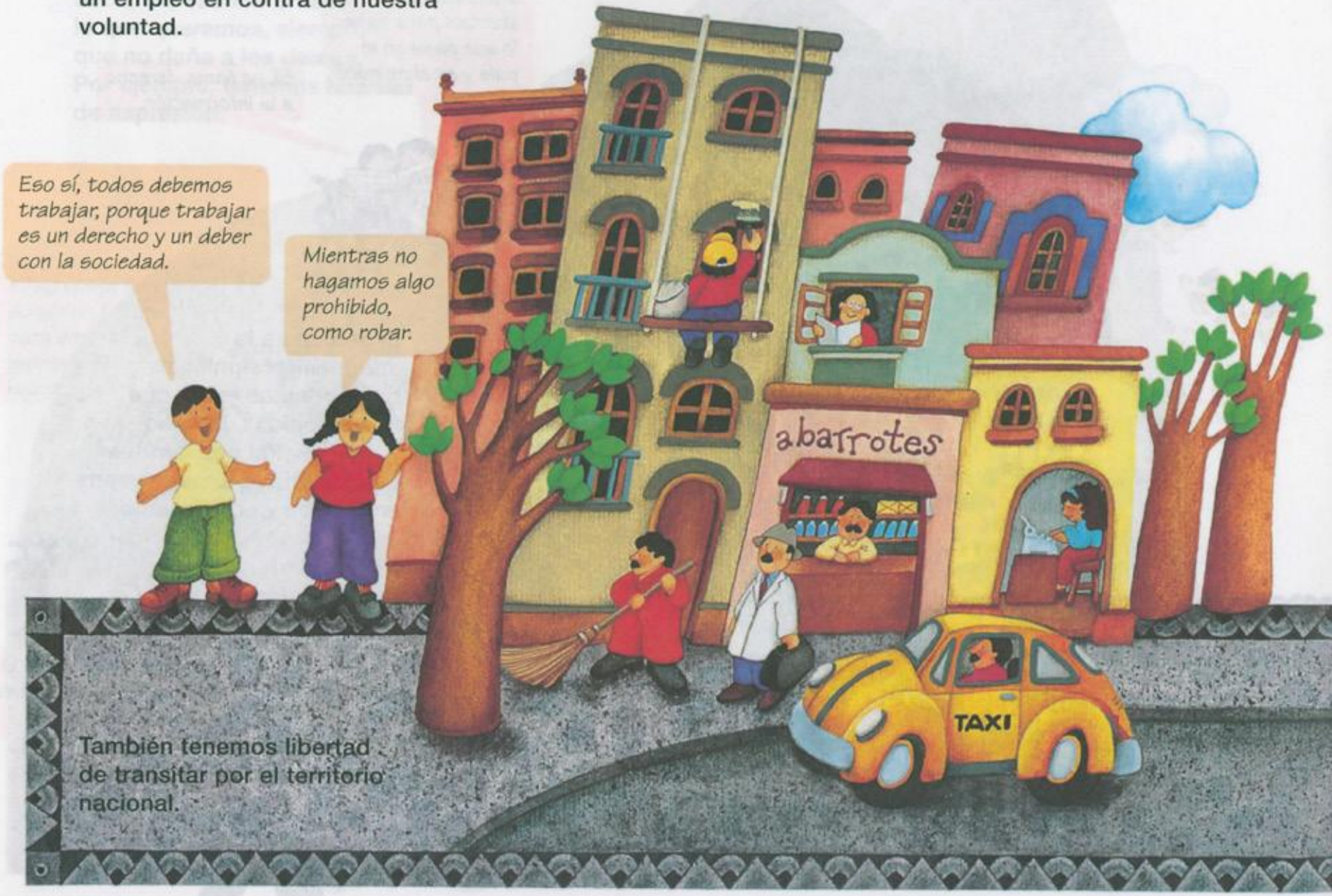


La Constitución garantiza un gran espacio de libertad para cada individuo: todos podemos pensar, decir, oír, escribir o hacer lo que queremos, siempre que no dañe a los demás. Por ejemplo, tenemos libertad de expresión.



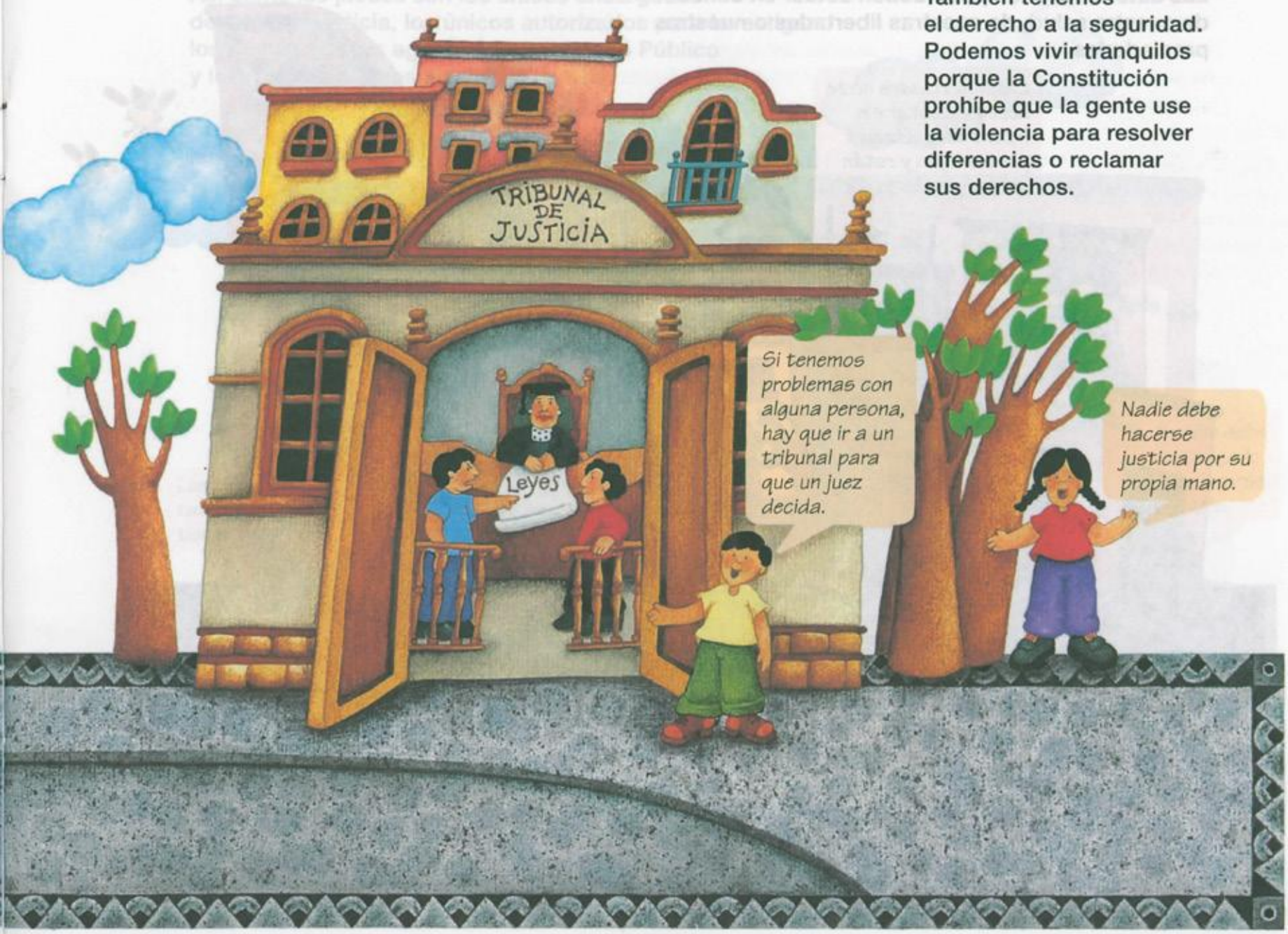

¿También hay libertad para saber lo que pasa en el país y en el mundo?
Sí, se llama derecho a la información.
CUIDA EL AGUA
APÓYANOS SEMBRANDO UN ÁRBOL
El derecho a la información significa que podemos exigir que los periódicos, la radio y la televisión nos informen con veracidad lo que sucede en México y en el mundo.
La Constitución también otorga libertad de reunión.
Hay libertad para reunirse pacíficamente en plazas y calles para expresar nuestras ideas o solicitar que las autoridades atiendan nuestras necesidades.
Pero está prohibido reunirse para planear delitos.

Otra libertad muy importante es la de escoger nuestro trabajo. Nadie puede imponernos un empleo en contra de nuestra voluntad.



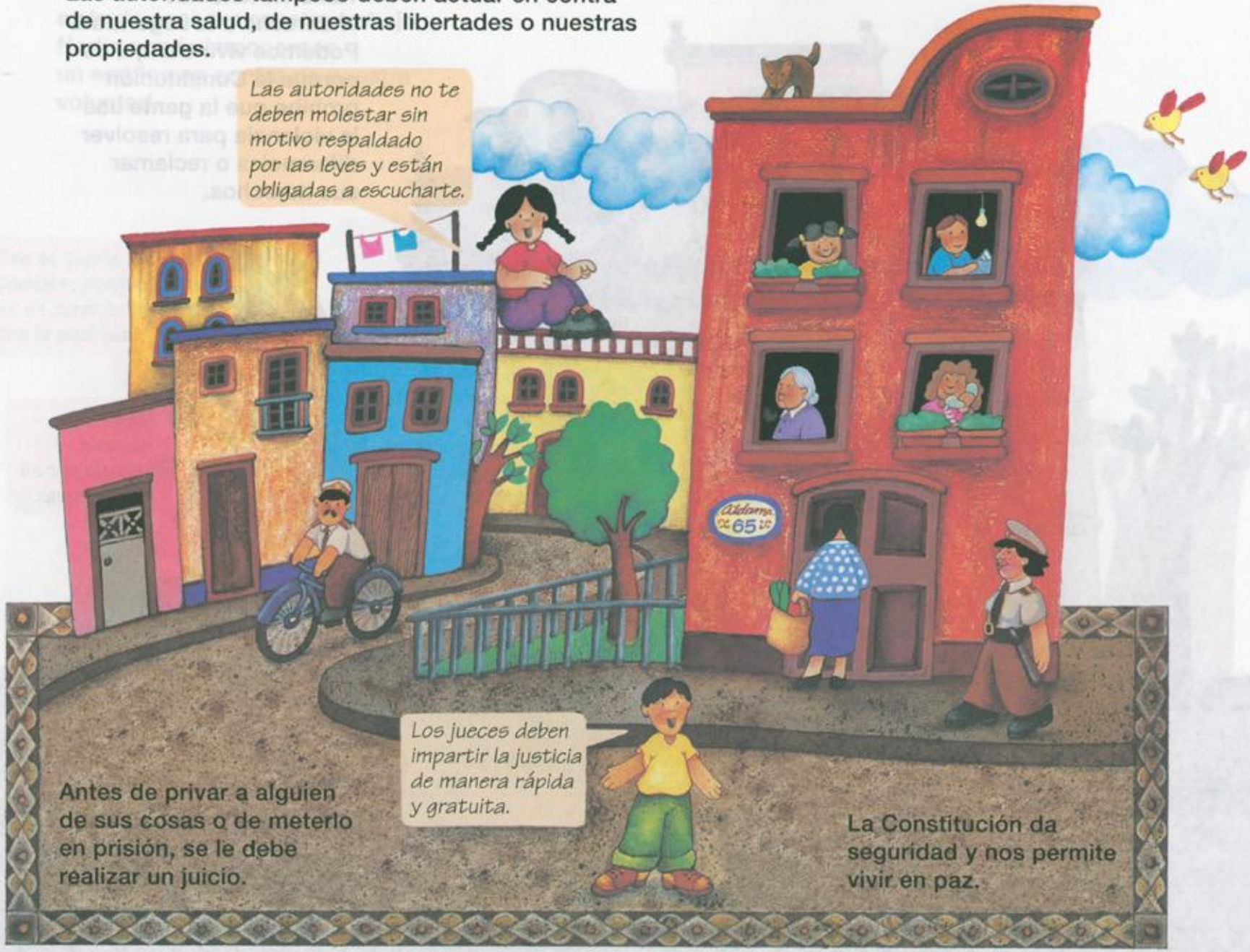
También tenemos libertad de transitar por el territorio nacional.

Arts. 5o, 11



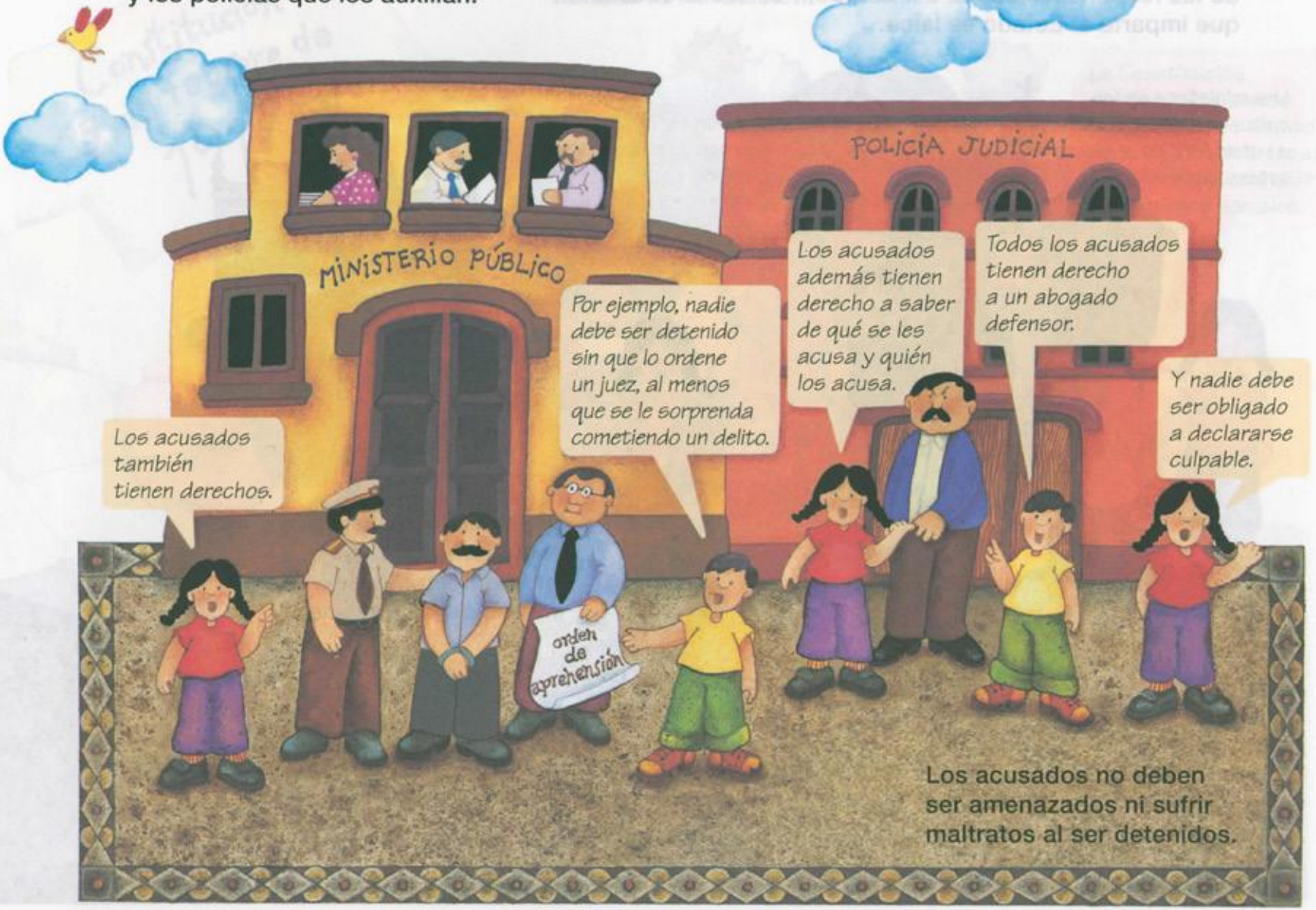
También tenemos el derecho a la seguridad. Podemos vivir tranquilos porque la Constitución prohíbe que la gente use la violencia para resolver diferencias o reclamar sus derechos.

Las autoridades tampoco deben actuar en contra de nuestra salud, de nuestras libertades o nuestras propiedades.



Arts. 14, 16, 17

Así como los jueces son los únicos encargados de impartir justicia, los únicos autorizados para investigar los delitos son los agentes del Ministerio Público y los policías que los auxilian.



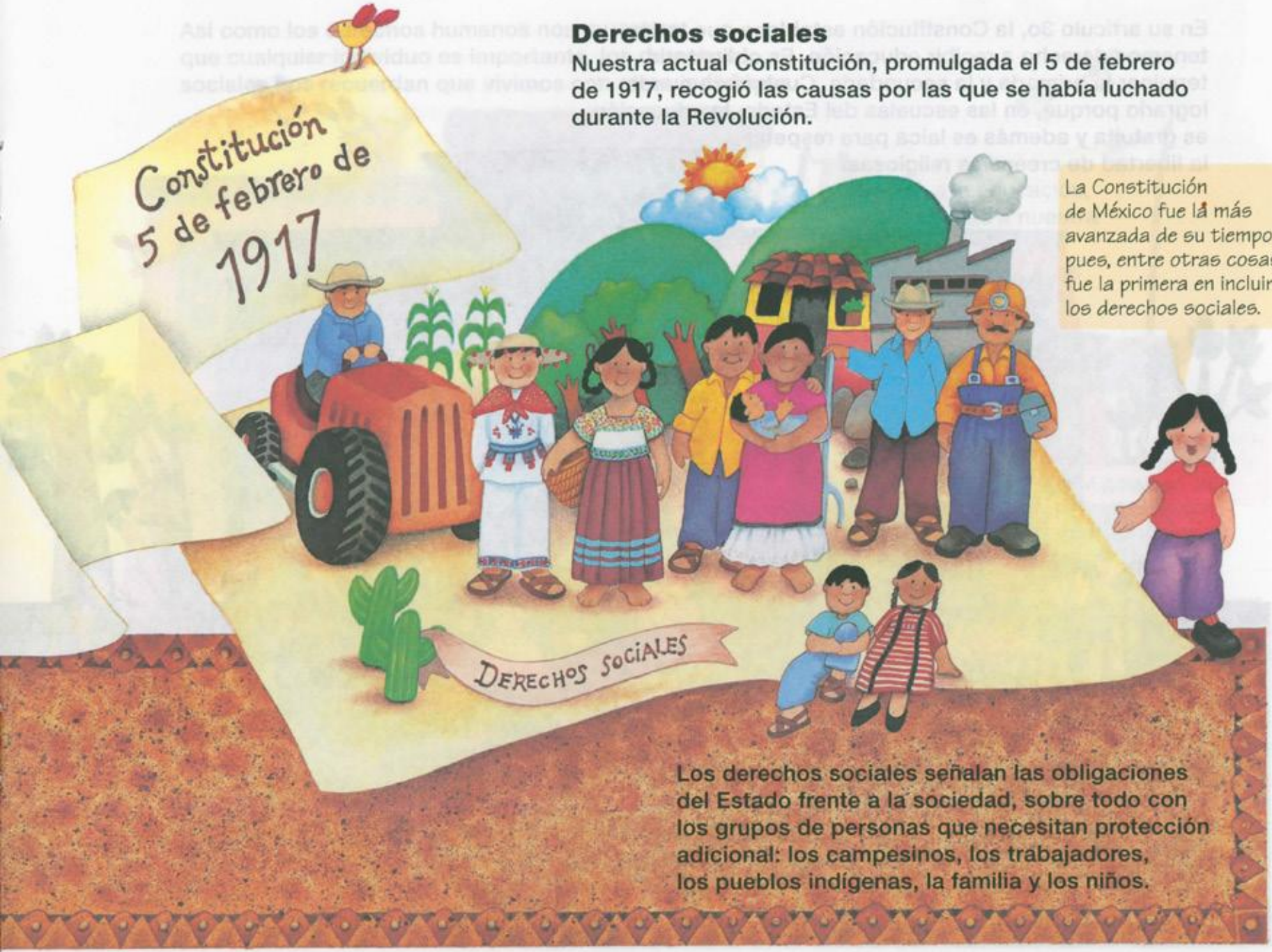
Otro derecho que nos da la Constitución es la libertad de creencias. Podemos elegir nuestra religión o no creer en ninguna. Además, la Constitución separa las actividades de las iglesias de las responsabilidades del Estado. Por eso la educación que imparte el Estado es laica.



Arts. 24, 130

Derechos sociales

Nuestra actual Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917, recogió las causas por las que se había luchado durante la Revolución.

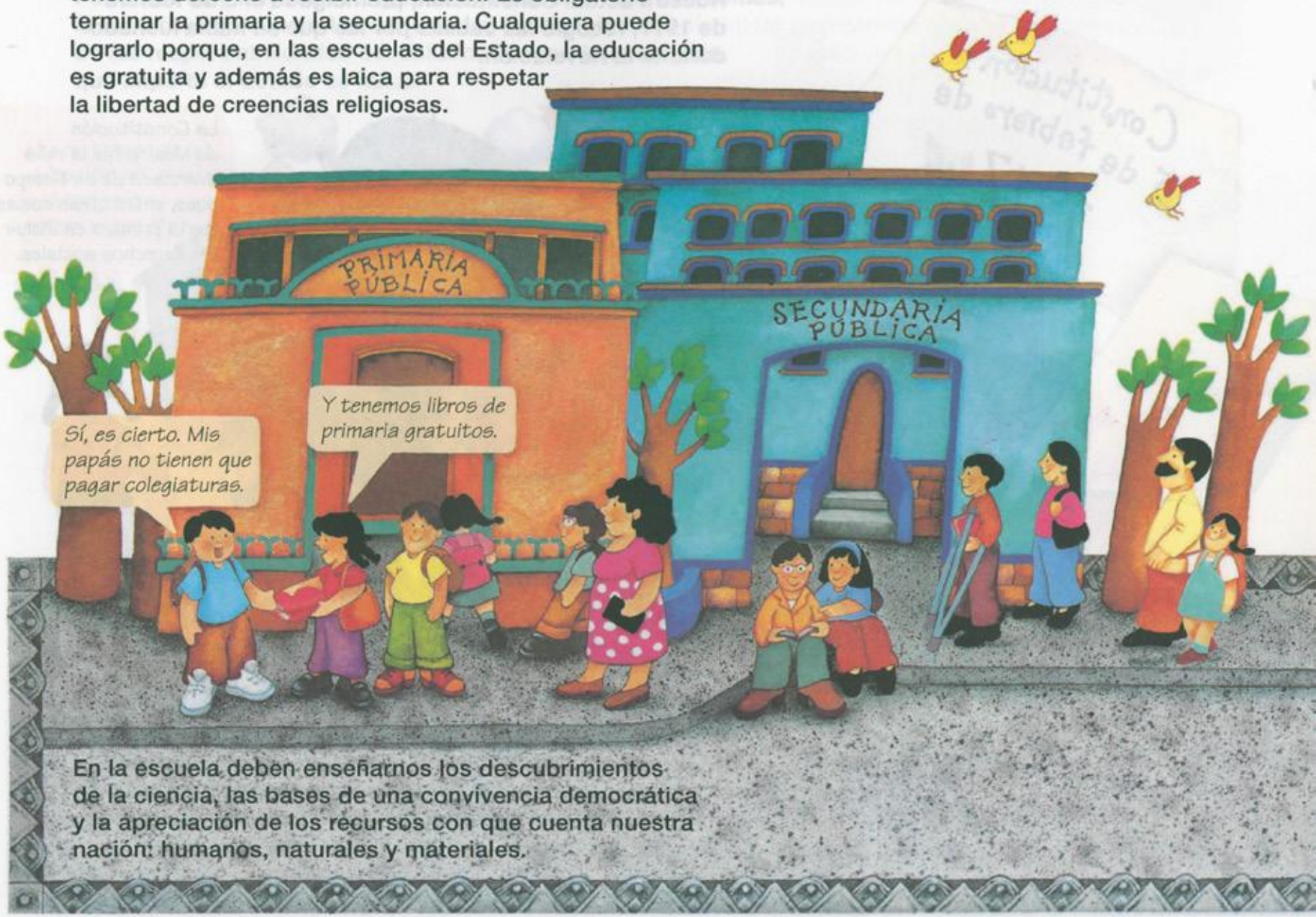


La Constitución de México fue la más avanzada de su tiempo pues, entre otras cosas, fue la primera en incluir los derechos sociales.

Los derechos sociales señalan las obligaciones del Estado frente a la sociedad, sobre todo con los grupos de personas que necesitan protección adicional: los campesinos, los trabajadores, los pueblos indígenas, la familia y los niños.

Arts. 4o, 27, 123

En su artículo 3o, la Constitución establece que todos tenemos derecho a recibir educación. Es obligatorio terminar la primaria y la secundaria. Cualquiera puede lograrlo porque, en las escuelas del Estado, la educación es gratuita y además es laica para respetar la libertad de creencias religiosas.



En la escuela deben enseñarnos los descubrimientos de la ciencia, las bases de una convivencia democrática y la apreciación de los recursos con que cuenta nuestra nación: humanos, naturales y materiales.

Así como los derechos humanos nos muestran que cualquier individuo es importante, los derechos sociales nos recuerdan que vivimos con otros individuos.



Arts. 3o, 123



En el artículo 27, la Constitución tomó en cuenta las causas de los campesinos que lucharon durante la Revolución. Por eso ordenó que se repartiera la tierra y permitió que los campesinos trabajaran unidos en comunidades agrarias o ejidos.

El artículo 123 de la Constitución garantiza que los trabajadores gocen de condiciones justas. Por ejemplo, ordena que no trabajen en lugares sucios ni inseguros; que todos reciban salario suficiente para los gastos de la familia, pago de vacaciones y aguinaldo.



En cumplimiento de la Constitución, el Estado ha creado instituciones para dar la atención necesaria a la familia y, en especial, a los niños.



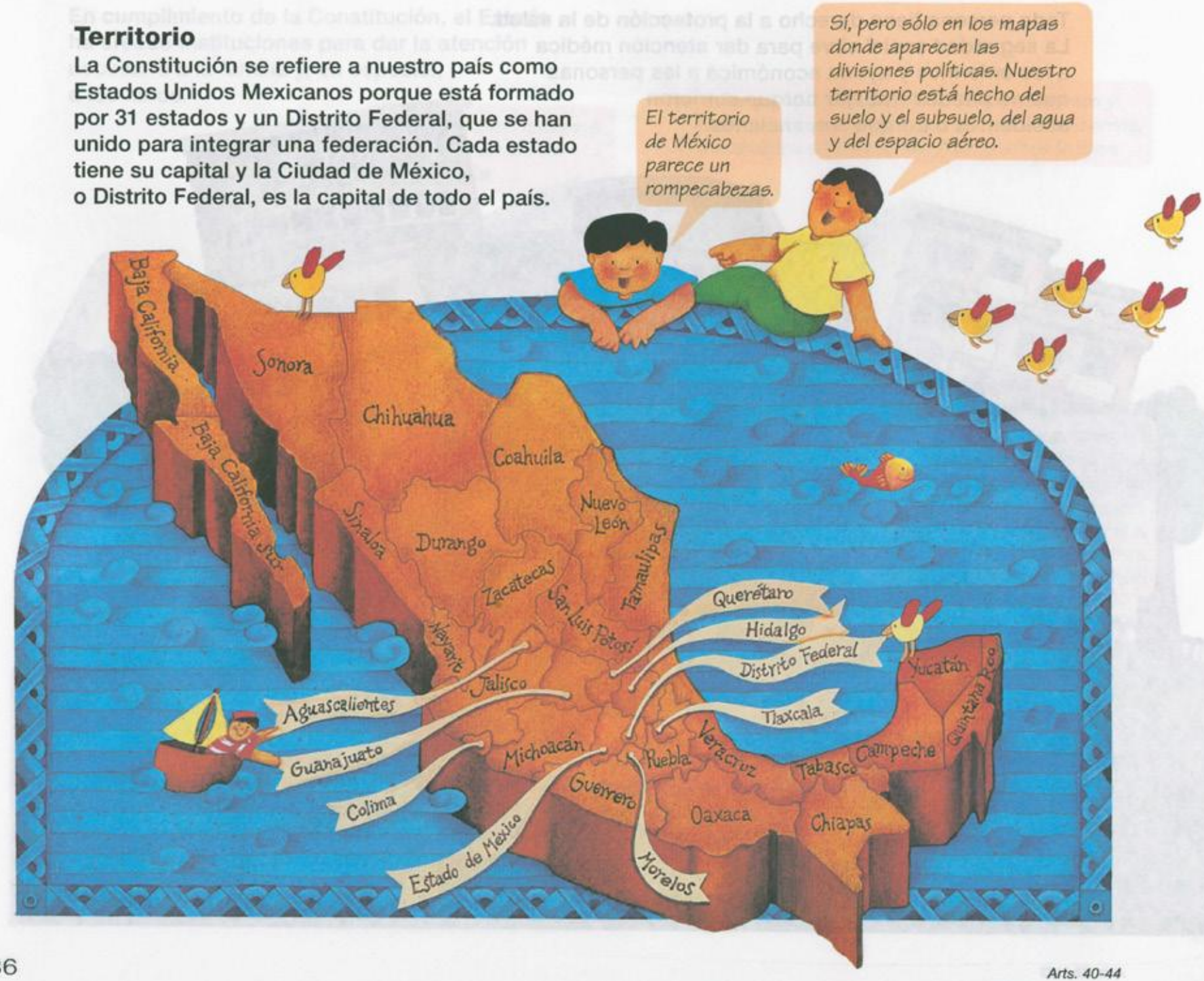
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La seguridad social sirve para dar atención médica a los enfermos y ayuda económica a las personas que no pueden trabajar porque sufrieron accidentes o porque son ancianos.

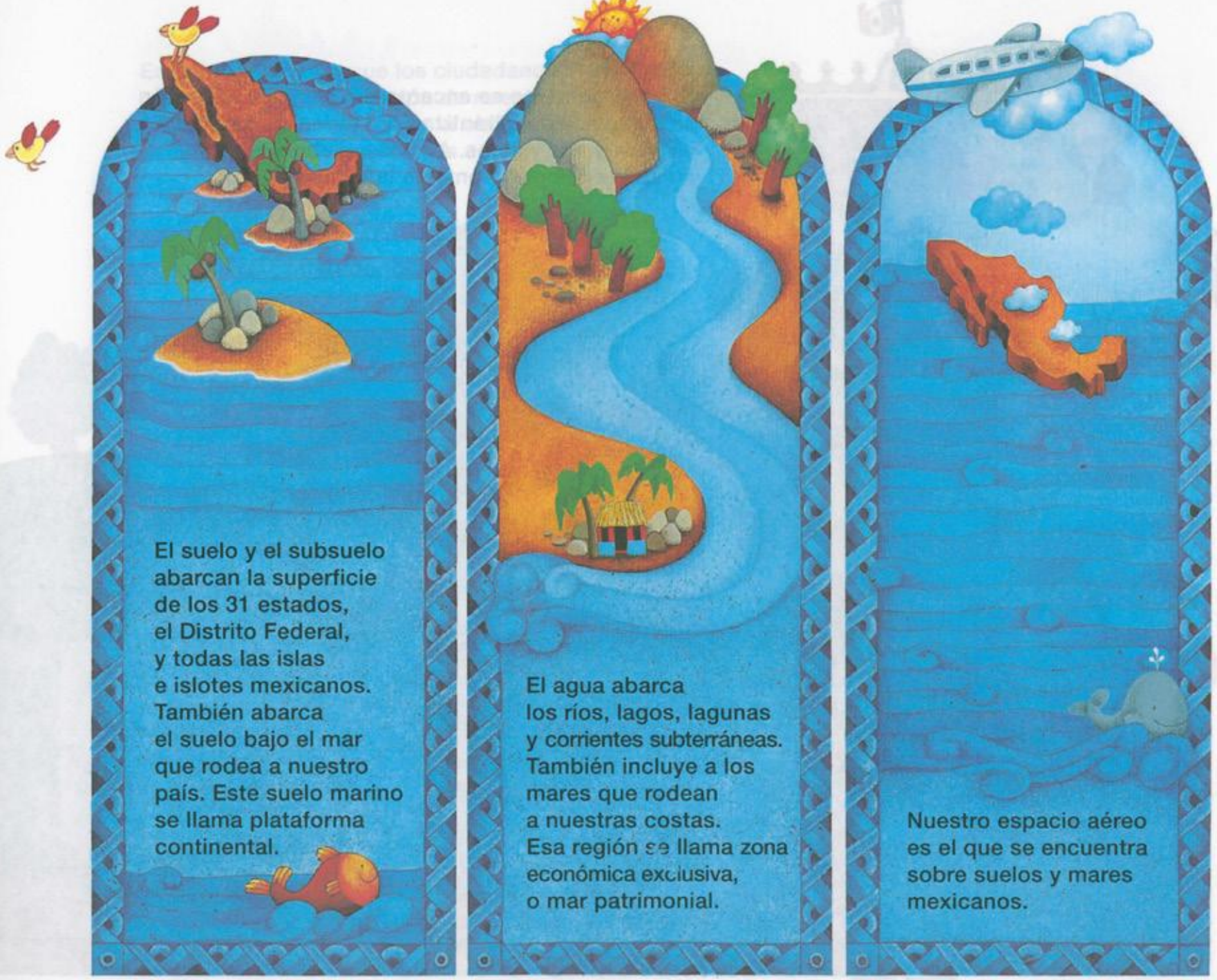


Además de los hospitales y las guarderías, existen instituciones de seguridad social que apoyan a los trabajadores para que tengan una vivienda digna.

Territorio

La Constitución se refiere a nuestro país como Estados Unidos Mexicanos porque está formado por 31 estados y un Distrito Federal, que se han unido para integrar una federación. Cada estado tiene su capital y la Ciudad de México, o Distrito Federal, es la capital de todo el país.




El suelo y el subsuelo abarcan la superficie de los 31 estados, el Distrito Federal, y todas las islas e islotes mexicanos. También abarca el suelo bajo el mar que rodea a nuestro país. Este suelo marino se llama plataforma continental.
El agua abarca los ríos, lagos, lagunas y corrientes subterráneas. También incluye a los mares que rodean a nuestras costas. Esa región se llama zona económica exclusiva, o mar patrimonial.
Nuestro espacio aéreo es el que se encuentra sobre suelos y mares mexicanos.

El gobierno

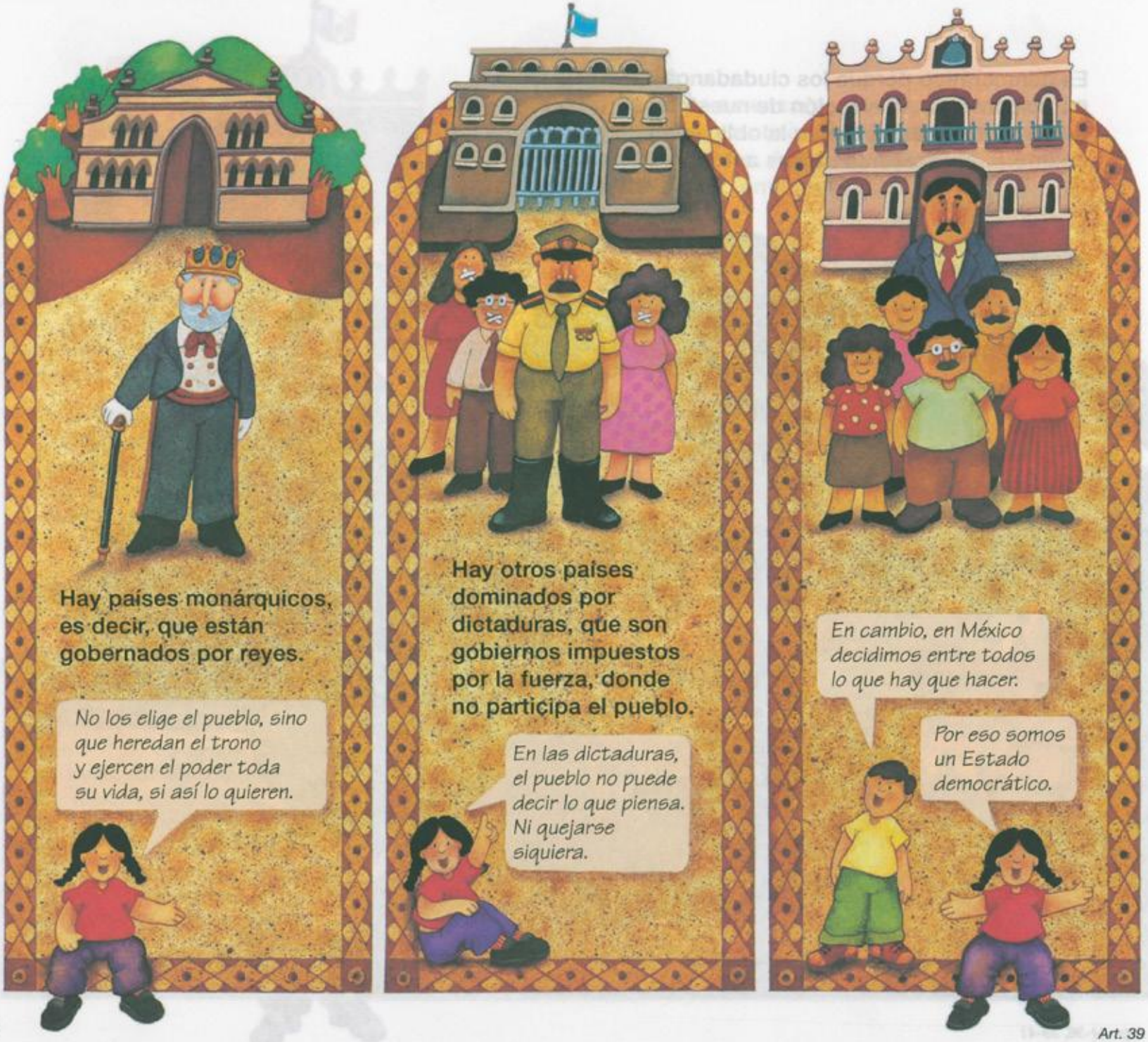
Nuestro gobierno se encarga de que la Constitución se cumpla, y de garantizar que todas las personas vivan seguras y libres. Además, elabora las leyes, cuida la ecología y fomenta la cultura.



Es democrático porque los ciudadanos participamos en la elección de nuestros gobernantes y éstos tienen la obligación de informarnos acerca de sus actos.



Nuestro gobierno es representativo porque no todos podemos dedicarnos a gobernar y, por eso, elegimos a otras personas para que nos representen.


Hay países monárquicos, es decir, que están gobernados por reyes.
No los elige el pueblo, sino que heredan el trono y ejercen el poder toda su vida, si así lo quieren.
Hay otros países dominados por dictaduras, que son gobiernos impuestos por la fuerza, donde no participa el pueblo.
En las dictaduras, el pueblo no puede decir lo que piensa. Ni quejarse siquiera.
En cambio, en México decidimos entre todos lo que hay que hacer.
Por eso somos un Estado democrático.

México es una república federal porque está formado por estados o entidades federativas y juntos integran la federación. El gobierno de cada estado es autónomo, es decir, libre.



Arts. 115, 121

Los tres poderes

El artículo 49 de la Constitución divide al gobierno en tres poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Esta división es como un juego de balanzas que mantiene el equilibrio del poder.



Poder Legislativo Federal

El Poder Legislativo se encarga de elaborar las leyes, de discutir los problemas del país y vigilar las acciones de los otros poderes.

Al Poder Legislativo de todo el país también se le llama Congreso de la Unión o Poder Legislativo Federal.

El Congreso de la Unión está integrado por dos grupos de personas: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que se encargan de discutir y de hacer las leyes. Están formadas por 500 diputados y 128 senadores.




¿Quién nombra a los senadores y diputados?
Los eligen los ciudadanos por votación. Los diputados y senadores son los representantes del pueblo mexicano.
¡Ya recordé, México es una república representativa!
Los senadores deben tener por lo menos 30 años de edad y los diputados pueden tener 21 años o más.
Voto
FRM
UNT
PEM
PNS
PM
Los diputados y los senadores son de distintos partidos políticos, para que representen las diversas ideas, intereses y necesidades del pueblo. Todos los cargos públicos pueden ser ocupados por hombres o mujeres.

Además de elaborar las leyes, los diputados y senadores vigilan las actividades del Poder Ejecutivo Federal. Cada año, el presidente rinde un informe por escrito al Congreso de la Unión, donde da cuenta de la situación del gobierno. Es costumbre que el presidente lo lea, y que se transmita por radio y televisión a todo el país.



Cuando las dos Cámaras aprueban un proyecto legislativo, lo envían al presidente para que lo publique y podamos conocer y cumplir con la nueva ley.



Arts. 71, 72

Poder Ejecutivo Federal



El presidente también dirige las relaciones con otros países: firma con ellos los tratados internacionales y, con la autorización del Congreso, regula las importaciones y exportaciones.



Arts. 89, 131

El presidente nombra a sus colaboradores más cercanos, que son los secretarios de Estado. Asimismo puede sustituirlos en cualquier momento. Ellos se encargan, entre otras cosas, de la salud, el turismo, la ecología, la educación, el comercio, el desarrollo social, la energía, la paz dentro del país, las comunicaciones, el campo, la recaudación de impuestos, el trabajo y las relaciones con otros países.



Poder Judicial Federal

El Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y las leyes.



En segundo lugar, el Poder Judicial Federal vigila que la Constitución sea la ley suprema y que no haya ninguna ley o norma que la contradiga. Cuando una autoridad o una ley están en contra de la Constitución, podemos ir al Poder Judicial y pedir amparo.

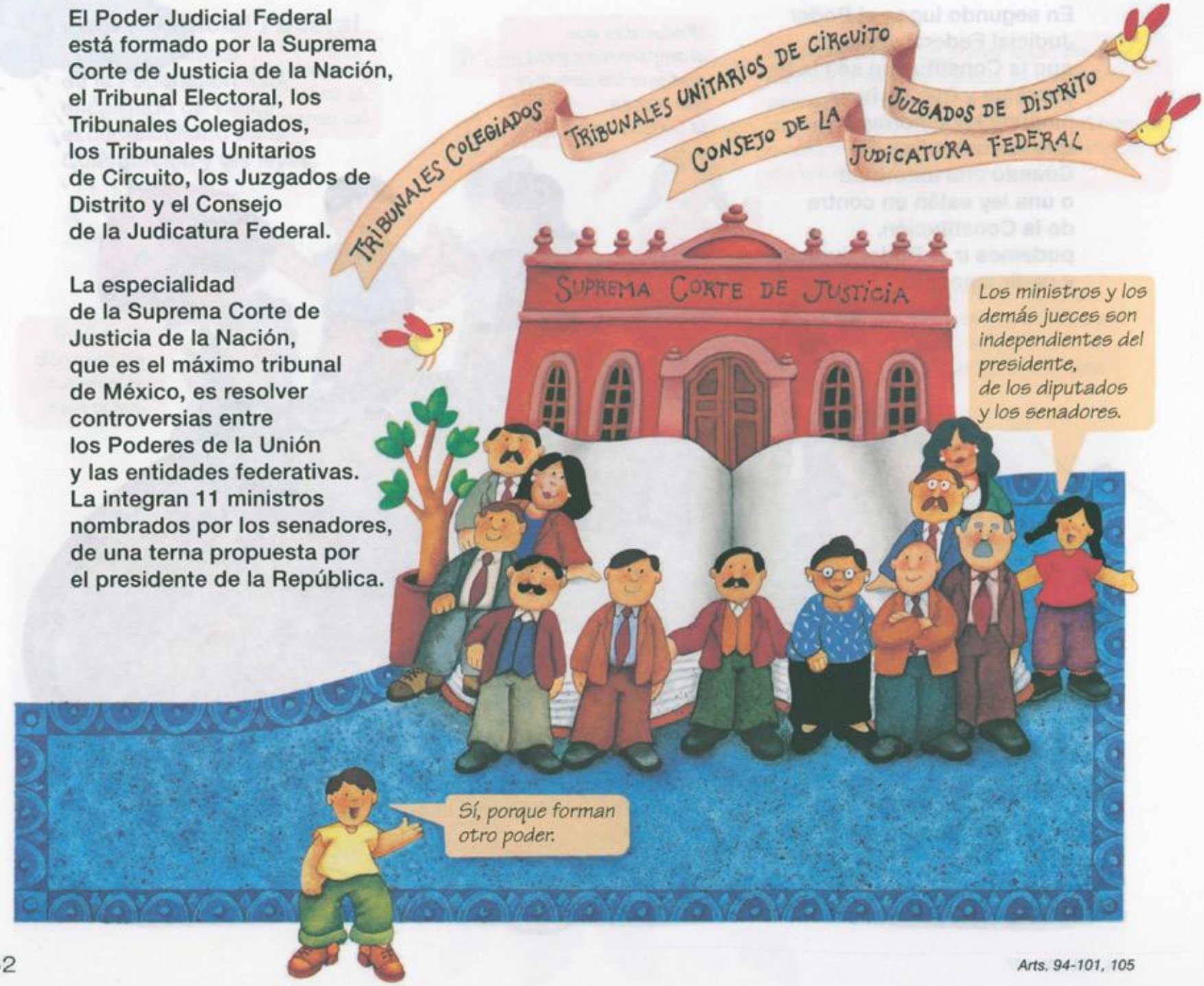


Además, cuando el Poder Legislativo elabora una ley que es contraria a la Constitución, un grupo de legisladores o el Procurador General de la República pueden pedirle a la Suprema Corte de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la nueva ley, o sea, que le quite validez.

Arts. 103, 105, 107

El Poder Judicial Federal está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral, los Tribunales Colegiados, los Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal.

La especialidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de México, es resolver controversias entre los Poderes de la Unión y las entidades federativas. La integran 11 ministros nombrados por los senadores, de una terna propuesta por el presidente de la República.



El federalismo

México es una república federal. Esto quiere decir que en nuestro país hay dos tipos de gobierno, con sus respectivas leyes: el gobierno de cada una de las entidades federativas y el gobierno federal. Así como el Congreso de la Unión elabora las leyes federales, el Poder Legislativo de cada estado crea las leyes para su territorio y sus habitantes.



Hay algunas actividades en que es necesario que participen el gobierno federal y los gobiernos estatales, por ejemplo, las de educación y las de ecología. También en las de seguridad pública, pues los policías federales, estatales y municipales deben ponerse de acuerdo.

Gobiernos estatales

Las entidades federativas son libres y soberanas en todo lo que se refiere a su régimen interior, es decir, en aquellos temas que sólo a ellas corresponden.



Otros asuntos locales son la elección de gobernadores, diputados e integrantes de los ayuntamientos; los impuestos estatales y municipales; las leyes sobre el ejercicio profesional y el uso de suelo.

Arts. 40, 124

El gobierno de cada estado es republicano, representativo y popular. También se divide en tres poderes.

El gobernador ejerce el Poder Ejecutivo. Aplica las leyes del estado y gobierna durante seis años. No puede reelegirse.



Los poderes legislativos locales tienen una sola Cámara: la de diputados.

El Poder Judicial local está formado por los tribunales que establece la constitución de cada estado.

El municipio

Cada estado se divide en municipios libres.
En los municipios, la gente conoce de cerca a las autoridades, es decir, al ayuntamiento.
El presidente municipal, varios regidores y un síndico forman el ayuntamiento.
Todos ellos son elegidos por votación popular.



Los ayuntamientos gobiernan y administran cada municipio. Pavimentan las calles, proporcionan el servicio de agua potable, de alumbrado público y de alcantarillado.

Se encargan de la recolección de basura y del transporte público; expiden reglamentos de policía y buen gobierno.

Distrito Federal

La capital de México es el Distrito Federal o Ciudad de México. Es la sede del gobierno federal, es decir, en ella está el Congreso de la Unión, el presidente de la República y la Suprema Corte de Justicia.



La Asamblea Legislativa es el Poder Legislativo. El jefe de Gobierno del Distrito Federal ejerce el Poder Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia dirige al Poder Judicial.

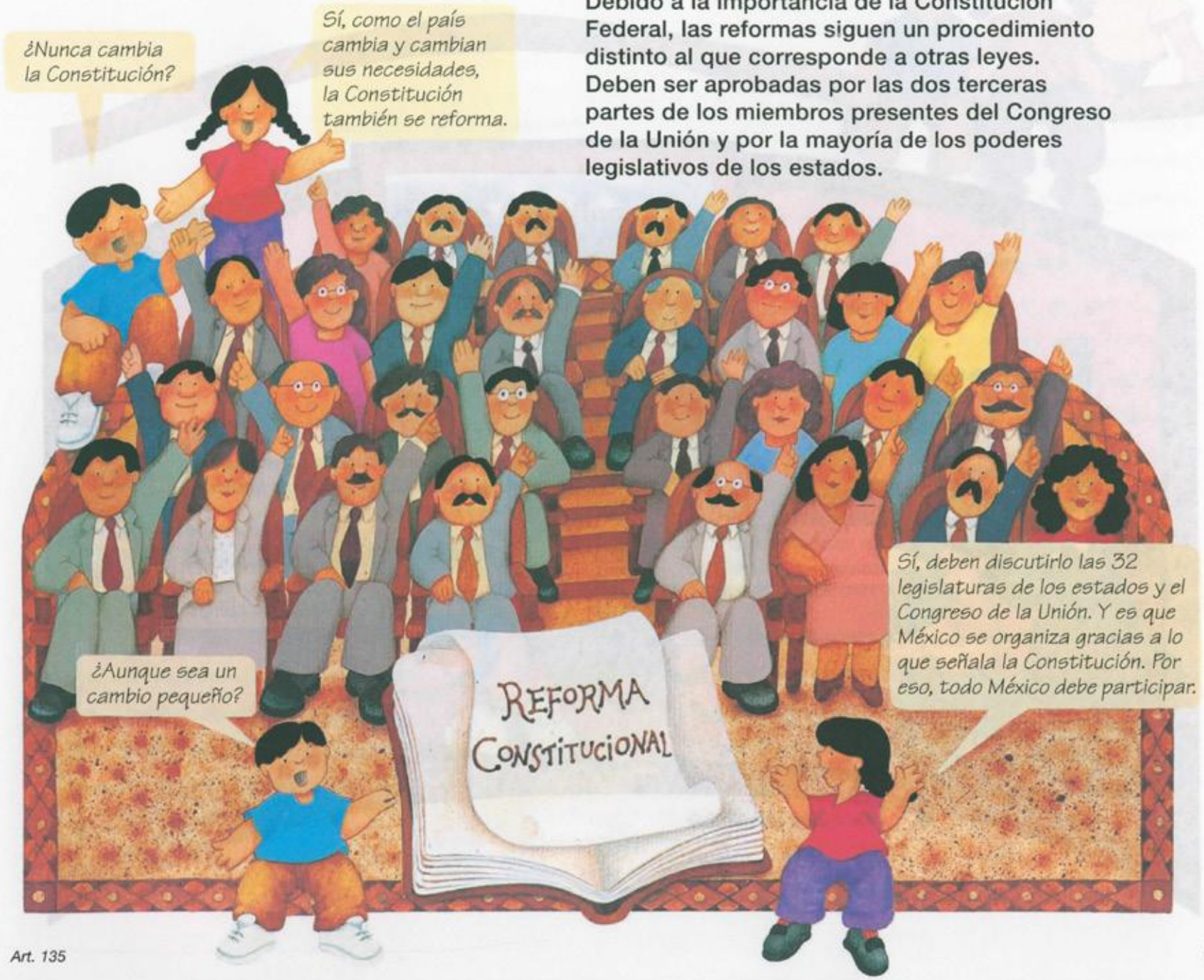
Responsabilidades de los servidores públicos

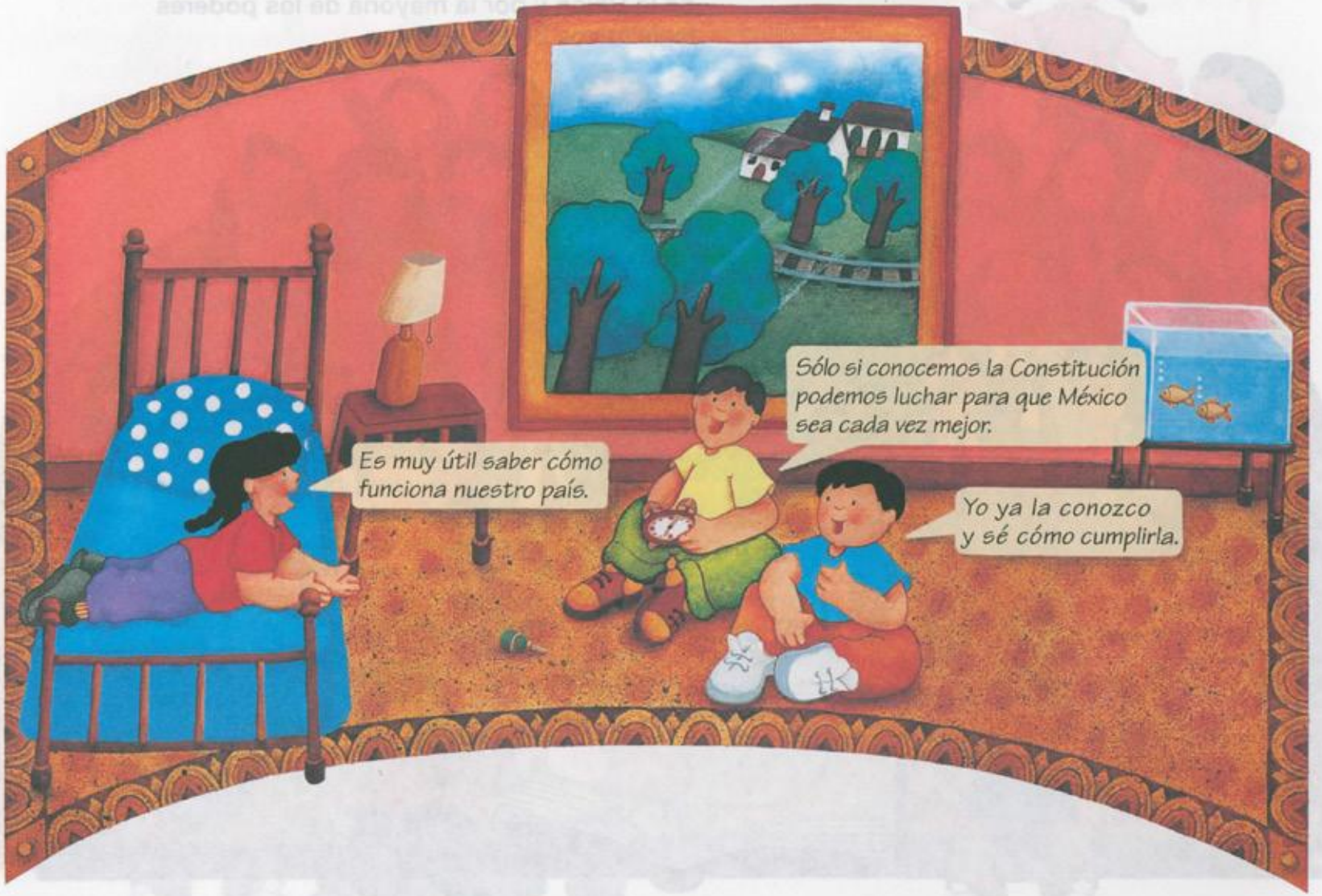
Los servidores públicos son las personas que trabajan en el gobierno y, por eso, tienen obligación de hacer con eficacia y honestidad su trabajo. Cuando no cumplen sus obligaciones deben ser castigados.



Reformas a la Constitución

Debido a la importancia de la Constitución Federal, las reformas siguen un procedimiento distinto al que corresponde a otras leyes. Deben ser aprobadas por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión y por la mayoría de los poderes legislativos de los estados.




Es muy útil saber cómo funciona nuestro país.
Sólo si conocemos la Constitución podemos luchar para que México sea cada vez mejor.
Yo ya la conozco y sé cómo cumplirla.

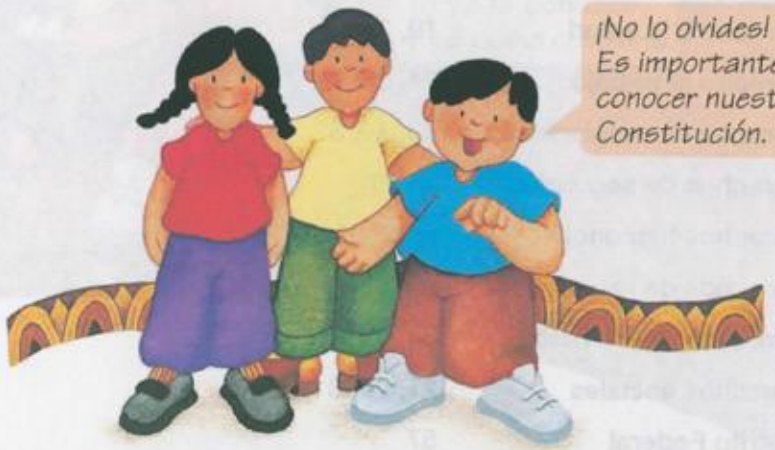


Índice temático

	Páginas
Amparo	20, 51
Constitución	12, 17, 19-20, 41, 50-52, 59
Campesinos	32
Ciudadanía	39
Cultura	14, 38
Democracia	39-40
Derecho a la educación	30
Derecho a la información	23
Derecho a la salud	19, 35
Derecho al trabajo	24, 33
Derecho de propiedad	13, 19, 32
Derechos de seguridad	25-27
Derechos humanos	19-21, 51
Derechos de los acusados	27
Derechos de los niños	34, 54
Derechos sociales	21, 29, 31
Distrito Federal	57

	Páginas
División de poderes	42, 52, 55, 57
Ecología	13, 38, 49
Educación	17, 19, 30-31, 49, 53
Elecciones	18, 39, 41, 47, 56
Entidades federativas	36, 41, 52-54
Estado de Derecho	46
Estado mexicano	15
Familia	33-34
Federación	41, 53
Garantía de legalidad	22-23
Garantías de libertad	26
Garantías individuales	21
Gobernadores	55
Gobierno	15, 38-39, 55
Gobiernos estatales	54-55
Guerra	47
Iglesias	28

	Páginas
Igualdad jurídica	21
Informe presidencial	45
Jornada máxima	33
Jueces	25-27, 50, 52
Juicio político	58
Ley	12, 25, 42-43
Leyes federales	43, 53
Leyes locales	53-54
Libertad de creencias	28
Libertad de expresión	22, 40
Libertad de profesión	24
Libertad de reunión	23
Ministerio Público	27
Municipios	56
Nación mexicana	14
Obligación de ir a la escuela	17
Obligación de pagar impuestos	17
Obligación de votar	18
Partidos políticos	44
Poder Ejecutivo	42, 45, 47-49, 55
Poder Judicial	25, 42, 50-52
Poder Legislativo	42-43, 45, 51, 53, 55,
Presidente de la República	57, 42, 45-49, 57
Protección de derechos humanos	20, 51
Pueblos indígenas	14
Relaciones exteriores	48-49
Salario	33
Secretarios de Estado	49
Seguro Social	35
Servidores públicos	58
Soberanía	54
Suprema Corte de Justicia	50-52
Territorio	14, 36-37



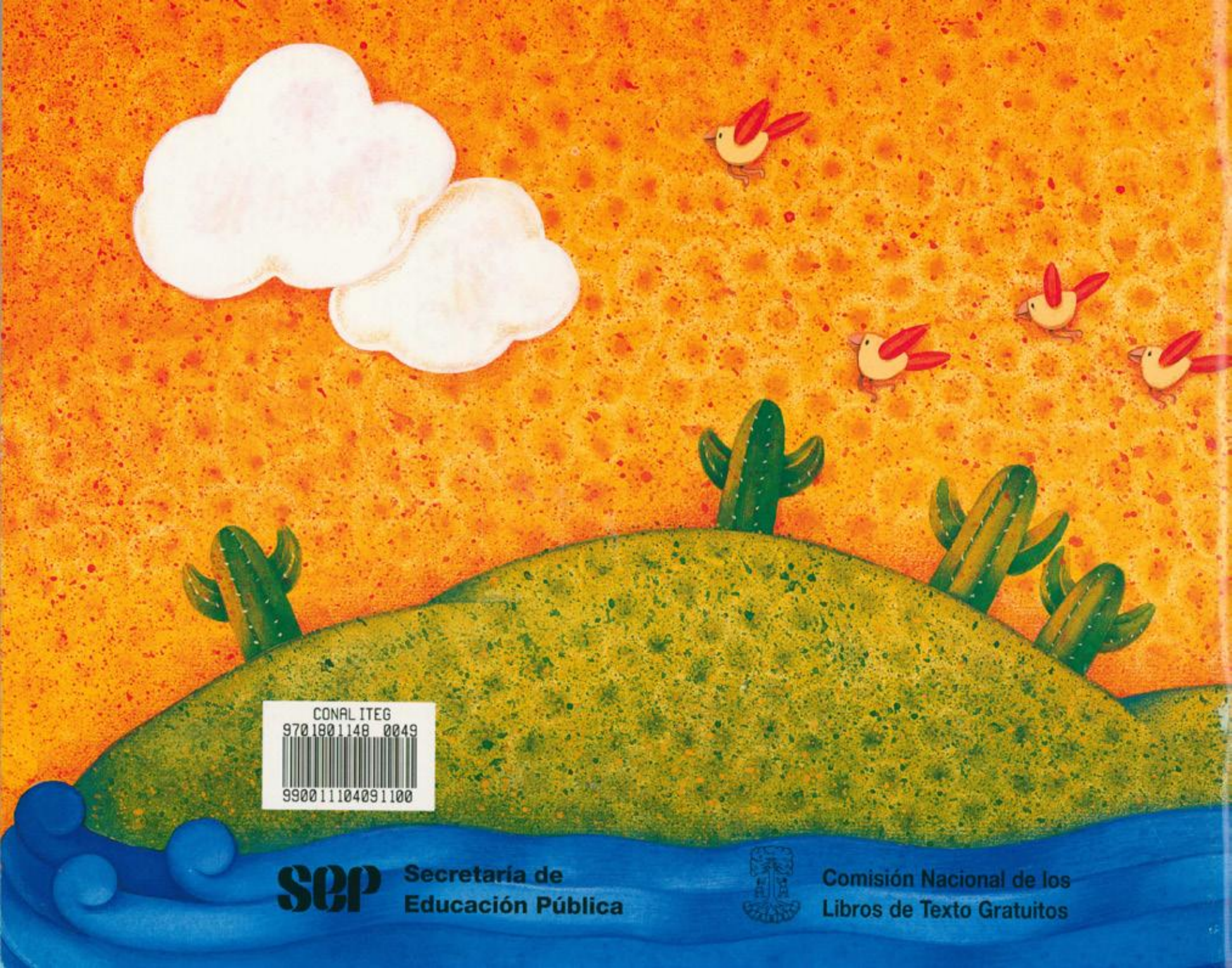


Conoce nuestra Constitución

Por encargo de la
Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos
se imprimieron 2,931,800 ejemplares
más sobrantes para reposición en los talleres de
Compañía Editorial Ultra, S.A. de C V., con domicilio en Centeno núm 162, local-2,
col Granjas Esmeralda, C.P 09810, México, D.F ,
el mes de febrero de 1999

	Páginas
Igualdad jurídica	21
Informe presidencial	45
Jornada laboral	23
Jueces	25, 27, 50, 52
Juicio político	28
Ley	17, 25, 42-43
Leyes federales	43, 53
Leyes locales	53-54
Libertad de creencias	28
Libertad de expresión	20, 40
Libertad de profesión	24
Libertad de reunión	29
Ministerio Público	27
Municipios	36
Nación mexicana	14
Obligación de ir a la escuela	17
Obligación de pagar impuestos	17
Obligación de votar	18
Partidos políticos	41
Poder Ejecutivo	42, 45, 46
Poder Judicial	25, 42, 50-52
Poder Legislativo	42-43, 45, 51, 52, 55
Presidente de la República	37, 42, 45-49, 57
Protección de derechos humanos	20, 51
Pueblos indígenas	14
Relaciones exteriores	43-49
Salario	22
Secretarías de Estado	49
Seguro Social	30
[illegible]	36
[illegible]	54
[illegible] Justicia	50-52
	14, 36-37

COMISIÓN NACIONAL de los LIBROS de TEXTO GRATUITOS



CONALITEG
9701801148 0049
9900111040911100

SEP Secretaría de Educación Pública

Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos